

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4695/2538

นายชูเวช ชูเวชศิริพร
นายไชยยศหรือกฤษณ์
ธนาคารเมธา

โจทก์
จำเลย
กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 653, มาตรา 916, มาตรา 921, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยที่ 2 รับผิดในฐานะผู้สละหลังเช็คพิพาท จำเลยที่ 2 ให้การว่ามีได้คำประกันเป็นอวัลเช็คพิพาทโดยไม่ได้อ้างเหตุแห่งการปฏิเสธให้ชัดแจ้งว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 เพราะเหตุใดจำเลยที่ 2 จึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบว่าลายมือชื่อด้านหลังเช็คพิพาทเป็นของจำเลยที่ 2 หรือไม่

แม้ผู้ที่โอนเช็คพิพาทให้โจทก์จะได้รับเช็คพิพาทมาจากจำเลยที่ 1 ตามมูลหนี้กู้ยืมเงิน โจทก์ก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมมาสืบ เพราะโจทก์ไม่ได้ฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ตามสัญญากู้ยืมเงิน

จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า ต. โอนเช็คพิพาทให้โจทก์โดยคบคิดกันฉ้อฉล และจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทโดยไม่ได้ลงชื่อร่วมกับ ป. เป็นการผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับธนาคาร โดยที่ไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ และมีปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลับหลังเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องผูกพันใน
ฐานะผู้รับอาวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 921
ประกอบมาตรา 989

จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสลับหลังเช็คที่สั่งให้ใช้เงินแก่ผู้ถือจึงต้องผูกพันใน
ฐานะผู้รับอาวัลสำหรับผู้สั่งจ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 921
ประกอบมาตรา 989

(สมภาพ โชติกวณิชย์-สมาน เวทวินิจ-วุฒิ ครารุฒิ)

ศาลแพ่ง - นายปราโมทย์ รัตนสุรีย์
ศาลอุทธรณ์ - นายพิศาล พิริยะสถิต

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ